

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7771/2540

บริษัท จุฬี จำกัด
นาง วัชรภรณ์ บุรพรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321, มาตรา 1007

ป.วิ.อ. มาตรา 39

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 7

จำเลยชำระหนี้เดิมซึ่งเป็นหนี้ค่าซื้อขายผ้าด้วยเช็คซึ่งโจทก์ยอมรับเอาเช็คพิพาทนั้นแทนการชำระหนี้โดยการใช้เงินแต่เมื่อเช็คพิพาทและเช็คฉบับอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนเช็คแทนกันมาตลอดจนการได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน มูลหนี้เดิมจึงไม่ระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคท้ายประกอบการที่มีการเปลี่ยนเช็คพิพาทให้แทนเช็คเดิมซึ่งธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการระงับมูลหนี้เดิมจึงไม่เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ สิทธินาคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ยังไม่ระงับ ศ. แก้วไข่วันที่สั่งจ่ายซึ่งเป็นสาระสำคัญและจำเลยไม่ได้ยินยอมด้วย จำเลยกับ ศ. ได้ร่วมกันซื้อสินค้าจากโจทก์และจำเลยกับ ศ. มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการชำระหนี้ค่าสินค้าแก่โจทก์ด้วยเช็คพิพาท จำเลยและศ. มีสิทธิสั่งจ่ายเช็คตามบัญชีที่เปิดร่วมกันได้จึงถือได้ว่าจำเลยยินยอมให้ศ. เป็นผู้แก้ไขวันที่สั่งจ่ายแทนจำเลยแล้ว เช็คพิพาทยังคงใช้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1007 วรรคหนึ่ง และแม้จะมีการบังคับคดีแพ่งโดยมีการยึดทรัพย์ของจำเลยกับ ศ. สามี่จำเลย แต่โจทก์ก็ยังไม่ได้รับชำระหนี้ตามเช็คพิพาทเพราะยังไม่มีขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดไว้ ยังถือไม่ได้ว่าเช็คพิพาทสิ้นผูกพันไปก่อนศาลมี

คำพิพากษาถึงที่สุดคดีจึงยังไม่เกินก้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ออกเช็คธนาคารทหารไทย จำกัดสาขาลาดหญ้า เช็คเลขที่ 2263329 ลงวันที่ 30 เมษายน 2537จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้ค่าสินค้าประเภทผ้าที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำเช็คดังกล่าวไปเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาบางบอนเพื่อเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2537 โดยให้เหตุผลว่า"ยังไม่มีการตกลงกับธนาคาร" ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534มาตรา 4 จำคุก 10 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุกจำเลย 2 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า เดิมจำเลยชำระหนี้ค่าซื้อสินค้าผ้าแก่โจทก์ด้วยเช็คหลายฉบับและหลายครั้ง แต่เช็คส่วนใหญ่ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยจึงเปลี่ยนเช็คจำนวน 15 ฉบับให้แก่โจทก์แทน ซึ่งเช็คพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.3 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของเช็คจำนวน 15 ฉบับดังกล่าวที่ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามใบคืนเช็คเอกสารหมายเลข จ.4 ดังนั้นเช็คพิพาทที่จำเลยออกให้แก่โจทก์ถือได้ว่ามีมูลหนี้มาจากจำเลยซื้อสินค้าผ้ายัดของโจทก์นั่นเอง การออกเช็คพิพาทของจำเลยจึงเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย เมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเพราะเงินในบัญชีของจำเลยมีไม่พอจ่ายการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 แล้ว ส่วนการที่จำเลยกล่าวอ้างมาในฎีกาว่า ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเช็ค 15 ฉบับ ซึ่งรวมเช็คพิพาทอยู่ด้วยนั้น มีการเปลี่ยนเช็คมาก่อน 3 ครั้งถือได้ว่ามีการตกลงประนีประนอมยอมความกันแล้วนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า มูลหนี้ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นมูลหนี้อันเกิดจากการซื้อขายสินค้าผ้า และเมื่อจำเลยชำระมูลหนี้เดิมซึ่งเป็นหนี้ค่าซื้อขายผ้าด้วยเช็คซึ่งโจทก์ยอมรับเอาเช็คพิพาทนั้นแทนการชำระหนี้โดยการใช้เงิน แต่เมื่อเช็คพิพาทและเช็คฉบับอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนเช็คแทนกันมาตลอดธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน มูลหนี้เดิมจึงหาระงับไปไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคท้ายประกอบกับโจทก์จำเลยหาได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดไม่ การที่มีการเปลี่ยนเช็คพิพาทให้แทนเช็คเดิม ซึ่งธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว กรณีเช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการระงับมูลหนี้เดิม จึงไม่เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความสิทธิขาดคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ยังไม่ระงับ ส่วนการที่จำเลยอ้างว่าเช็คพิพาทมีการแก้ไขวันที่สั่งจ่ายซึ่งเป็นสาระสำคัญและจำเลยไม่ได้ยินยอมด้วยนั้นเห็นว่า โจทก์จำเลยนำสืบรับกันฟังได้ว่า เช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.3 ได้มีการแก้ไขวันเดือนที่สั่งจ่ายผู้แก้ไขคือนายศักดิ์ชัยซึ่งเป็นสามีจำเลยนั่นเอง เมื่อคดีนี้

จำเลยกับศักดิ์ชัยได้ร่วมกันซื้อสินค้าผ้ายืดจากโจทก์ และทั้งจำเลยกับนายศักดิ์ชัยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันในการชำระหนี้ค่าสินค้าแก่โจทก์ด้วยเช็คพิพาท ประกอบกับ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ขอเปิดและบัตรตัวอย่างลายมือชื่อที่ทำไว้กับธนาคาร
ทหารไทยจำกัด ตามเอกสารหมาย จ.18 พังได้ว่าจำเลยและนายศักดิ์ชัยทั้งสองคนมี
สิทธิส่งจ่ายเช็คตามบัญชีดังกล่าวได้ กรณีจึงถือได้ว่าจำเลยได้ยินยอมให้ศักดิ์ชัยเป็น
ผู้แก้ไขวันที่ส่งจ่ายแทนจำเลยแล้ว เช็คพิพาทยังคงใช้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1007 วรรคหนึ่ง และที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ได้มีการดำเนินคดีทาง
แพ่งกับจำเลยและนายศักดิ์ชัยสามิแล้วโดยยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 38294 ตำบลบางฟุ้ง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งโจทก์ยึดไว้เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2540 อยู่ระหว่างการขายทอดตลาด ตามสำเนารายงานการยึดทรัพย์
ท้ายฎีกา ซึ่งการยึดทรัพย์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุดผูกพันไปก่อนศาลมีคำ
พิพากษาถึงที่สุด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.
2534 มาตรา 7 นั้น เห็นว่า แม้จะฟังได้ว่ามีการบังคับคดีในคดีแพ่งโดยมีการยึด
ทรัพย์ของจำเลยกับนายศักดิ์ชัยสามิจำเลยก็ตาม แต่โจทก์ก็ยังไม่ได้รับชำระหนี้ตาม
เช็คพิพาทเพราะยังไม่มีการขายทอดตลาดที่ยึดไว้ข้างต้น กรณียังถือไม่ได้ว่าเช็ค
พิพาทสิ้นสุดผูกพันไปก่อนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีจึงยังไม่เลิกกันตามพระราช
บัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 7 ศาลอุทธรณ์
พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ประกาศ นุรพางกูร-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ